

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7263/2537

นางสาว ทศนีย์ ดวง ตา
นาย ประนอม ศรีคุปต์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 183, มาตรา 240

ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยบุกรุกที่ดินโจทก์หรือไม่ แล้วศาลชั้นต้นฟังว่าจำเลยบุกรุก จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยไม่ได้ปลูกสร้างโรงเรือนและรั้วรูกล้ำเข้าไปในที่ดินโจทก์ ส่วนข้อความในอุทธรณ์ที่จำเลยกล่าวถึงการจัดทำแผนที่วิวาทว่า โรงเรือนและรั้วของจำเลยรูกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ 4 ตารางวา เป็นกรณีที่จำเลยกล่าวถึงข้อที่ศาลชั้นต้นอ้างไว้ในคำพิพากษาเท่านั้น มิใช่จำเลยยอมรับข้อเท็จจริงว่าโรงเรือนและรั้วของจำเลยรูกล้ำเข้าไปในที่ดินโจทก์จริง คดียังคงมีประเด็นว่าจำเลยบุกรุกที่ดินของโจทก์หรือไม่ การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยไม่ได้กระทำละเมิดโดยปลูกสร้างบ้านและรั้วรูกล้ำที่ดินของโจทก์จึงไม่เป็นการวินิจฉัยเกินกว่าอุทธรณ์ของจำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง กำแพงรั้วและบ้านของจำเลยที่ปลูกรูกล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์ ห้ามเกี่ยวข้องและให้ใช้ค่าเสียหาย

จำเลยให้การต่อสู้ว่ามีได้บุกรุกที่ดินของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกำแพงรั้วและบ้านของจำเลย
ที่ปลูกรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์กับให้ใช้ค่าเสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัย ที่โจทก์ฎีกาเป็นข้อกฎหมายบทในประเด็นที่ว่าจำเลยบุกรุก
ที่ดินโจทก์หรือไม่นั้น ตามอุทธรณ์ของจำเลยจำเลยยอมรับอยู่ว่าโรงเรือนและรั้วรุก
ล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์แต่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คดีฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำ
ละเมิดโดยบุกรุกเข้าไปปลูกสร้างบ้านและรั้วรุกล้ำในที่ดินของโจทก์จึงเป็นการที่ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยเกินกว่าอุทธรณ์ของจำเลยนั้นเห็นว่า ประเด็นที่ตั้งไว้ก็คือจำเลย
บุกรุกที่ดินโจทก์หรือไม่ซึ่งศาลชั้นต้นฟังว่าจำเลยบุกรุก จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยไม่ได้
ปลูกสร้างโรงเรือนและรั้วรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์เพราะจำเลยซื้อที่ดินจากนาง
เฉลา ก่อนที่ นางเฉลาจะยกที่ดินส่วนที่เหลือแก่โจทก์ถึง 5 ปี หากฟังว่ารุกล้ำ ก็มีได้
เกิดจากการที่จำเลยไม่สุจริตตั้งศาลชั้นต้นวินิจฉัย ส่วนข้อความที่จำเลยกล่าวถึงการ
จัดทำแผนที่วิวาทตามเอกสารหมาย จ.26 ว่า โรงเรือนรั้วของจำเลยรุกล้ำเข้าไปใน
ที่ดินของโจทก์ 4 ตารางวา มิใช่กรณีที่จำเลยกล่าวยอมรับข้อเท็จจริงดังที่โจทก์ฎีกา
แต่เป็นกรณีที่จำเลยกล่าวถึงข้อที่ศาลชั้นต้นอ้างไว้ในคำพิพากษาเท่านั้นจะฟังว่า
จำเลยยอมรับหาได้ไม่ คดียังคงมีปัญหายอยู่ว่าจำเลยบุกรุกที่ดินของโจทก์หรือไม่เช่น
เดิม การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยในประเด็นนี้ว่าคดีฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำละเมิดโดย
บุกรุกเข้าไปปลูกสร้างบ้านและรั้วรุกล้ำที่ดินของโจทก์ จึงไม่เป็นการวินิจฉัยเกินกว่า
อุทธรณ์ของจำเลย ข้ออ้างของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-มหินทร์ สุรดิษฐ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>